

STANOVY

spolku

Česká asociace fotbalových rozhodčích, z. s.

Pracovní návrh stanov zpracovaný na základě struktury stanov České asociace fotbalových hráčů, z. s.
a přizpůsobený účelu asociace fotbalových rozhodčích.

Článek I.

NÁZEV A SÍDLO

1. Název spolku je: Česká asociace fotbalových rozhodčích, z. s. Zkratka spolku je: ČAFR.
2. Sídlem spolku je: [doplnit obec, například Praha].
3. Spolek může při své činnosti používat také zkrácené označení ČAFR.

Článek II.

CHARAKTER SPOLKU

1. ČAFR je dobrovolným, samosprávným a nezávislým spolkem založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. ČAFR je nepolitickou a neziskovou organizací, jejímž hlavním účelem je ochrana, podpora a prosazování oprávněných zájmů fotbalových rozhodčích působících v České republice.
3. ČAFR vykonává svou činnost na demokratických zásadách, na principu dobrovolnosti, rovnosti členů, transparentnosti a respektu k pravidlům fotbalu, sportovní etice a právnímu řádu České republiky.
4. ČAFR není orgánem Fotbalové asociace České republiky ani orgánem žádné komise rozhodčích. ČAFR respektuje pravomoci FAČR, řídicích orgánů soutěží a komisí rozhodčích, avšak je oprávněna zastupovat zájmy svých členů při jednání s těmito subjekty.

Článek III.

CÍLE SPOLKU

1. Cíli ČAFR jsou zejména:
 - a) prosazovat a chránit individuální i kolektivní zájmy fotbalových rozhodčích na všech úrovních soutěží v České republice;
 - b) zastupovat fotbalové rozhodčí při jednáních s FAČR, krajskými a okresními fotbalovými svazy, komisemi rozhodčích, řídicími orgány soutěží, sportovními organizacemi, orgány veřejné správy a dalšími osobami;
 - c) usilovat o zlepšování podmínek pro výkon činnosti rozhodčích, zejména v oblasti odměňování, cestovních náhrad, bezpečnosti, právní ochrany, vzdělávání a materiálního zabezpečení;
 - d) podporovat nezávislost, důstojnost a odbornou úroveň výkonu funkce fotbalového rozhodčího;
 - e) přispívat ke zvyšování prestiže fotbalových rozhodčích ve sportovním prostředí i ve veřejnosti;

- f) podporovat vzdělávání rozhodčích, výměnu zkušeností, metodickou činnost a odbornou diskusi;
- g) poskytovat členům informační, organizační, metodickou, poradenskou a podle možností spolku také právní pomoc;
- h) napomáhat prevenci násilí, výhrůžek, nátlaku, diskriminace a jiných nevhodných zásahů vůči rozhodčím;
- i) podporovat férovost, transparentnost a etické principy ve fotbalovém prostředí;
- j) spolupracovat s obdobnými domácími i zahraničními organizacemi sdružujícími fotbalové rozhodčí nebo jiné sportovní činovníky;
- k) přispívat k rozvoji fotbalu v České republice.

2. K dosažení těchto cílů bude ČAFR vyvíjet činnost zejména následující formou:

- a) komunikovat s médii a veřejností v otázkách týkajících se rozhodčích a jejich postavení;
- b) jednat s FAČR, krajskými a okresními fotbalovými svazy, komisemi rozhodčích a dalšími subjekty;
- c) připravovat návrhy, stanoviska, memoranda, připomínky a doporučení týkající se postavení rozhodčích;
- d) pořádat odborné, vzdělávací, společenské, sportovní a dobročinné akce;
- e) zajišťovat vzdělávací programy, školení, semináře, metodické materiály a publikační činnost;
- f) získávat finanční prostředky na činnost spolku, zejména z členských příspěvků, darů, dotací, grantů, sponzorských příspěvků a vlastní doplňkové činnosti;
- g) spolupracovat s právníky, odborníky na sportovní právo, bezpečnost, komunikaci, vzdělávání a další oblasti související s činností rozhodčích;
- h) vytvářet pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činnosti spolku.

Článek IV.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1. Členem ČAFR se může stát fyzická osoba, která:

- a) je nebo byla fotbalovým rozhodčím, asistentem rozhodčího, videorozhodčím, delegátem nebo pozorovatelem rozhodčích;
- b) souhlasí se stanovami ČAFR;
- c) podporuje cíle a činnost ČAFR;
- d) podá písemnou nebo elektronickou přihlášku.

2. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor ČAFR. Výkonný výbor není povinen své rozhodnutí o nepřijetí člena odůvodňovat.

3. Členství vzniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí člena, případně dnem stanoveným v tomto rozhodnutí.

4. Členství zaniká:

- a) doručením písemného nebo elektronického oznámení člena o vystoupení ze spolku Výkonnému výboru;
- b) rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení člena;
- c) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečně lhůtě stanovené Výkonným výborem;
- d) úmrtím člena;

- e) zánikem spolku.
5. Člen může být ze spolku vyloučen zejména tehdy, pokud:
- a) závažně nebo opakovaně poruší stanovy spolku;
 - b) jedná v rozporu s cíli nebo zájmy spolku;
 - c) poškozují dobré jméno spolku;
 - d) zneužije členství ve spolku k osobnímu prospěchu nebo k jednání odporujícímu účelu spolku.
6. Člen má právo:
- a) účastnit se činnosti spolku;
 - b) být informován o činnosti spolku a jeho orgánů;
 - c) účastnit se Generální členské schůze;
 - d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 - e) podílet se na naplňování cílů spolku;
 - f) volit a být volen do orgánů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak;
 - g) využívat služeb a podpory poskytované spolkem v rozsahu stanoveném Výkonným výborem.
7. Člen má povinnost:
- a) dodržovat tyto stanovy;
 - b) jednat v souladu s cíli a zájmy spolku;
 - c) zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno spolku;
 - d) platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené Výkonným výborem nebo Generální členskou schůzí;
 - e) poskytovat spolku pravdivé a aktuální kontaktní údaje;
 - f) respektovat rozhodnutí orgánů spolku přijatá v souladu s těmito stanovami.

Článek V.

ORGÁNY SPOLKU

1. Orgány spolku jsou:
- a) Generální členská schůze;
 - b) Výkonný výbor;
 - c) Předseda;
 - d) Sekretariát.
2. Generální členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
3. Předseda je statutárním orgánem spolku.
4. Výkonný výbor je výkonným a řídicím orgánem spolku.
5. Sekretariát je organizačním a administrativním orgánem spolku.

Článek VI.

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Výkonný výbor je pětičlenný kolektivní orgán volený Generální členskou schůzí.

2. Funkční období členů Výkonného výboru je čtyři roky. Člen Výkonného výboru může být zvolen opakovaně.
3. Výkonný výbor volí ze svého středu Předsedu. Předseda Výkonného výboru je současně Předsedou spolku.
4. Výkonný výbor se schází zpravidla podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
5. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
6. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.
7. Výkonný výbor může rozhodovat také distančně, zejména elektronickým hlasováním, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina všech členů Výkonného výboru.
8. O jednání Výkonného výboru se pořizuje zápis, který obsahuje zejména přijatá rozhodnutí a výsledky hlasování.
9. Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:
 - a) řízení činnosti spolku mezi zasedáními Generální členské schůze;
 - b) volba a odvolání Předsedy;
 - c) přijímání a vylučování členů spolku;
 - d) příprava návrhů, stanovisek, memorand a dalších dokumentů spolku;
 - e) jednání s FAČR, komisemi rozhodčích, krajskými a okresními fotbalovými svazy a dalšími subjekty;
 - f) zajištění hospodaření spolku a kontrola nakládání s finančními prostředky;
 - g) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, nerozhodne-li o nich Generální členská schůze;
 - h) zřizování odborných komisí, poradních orgánů, pracovních skupin a regionálních zástupců;
 - i) jmenování a odvolání Generálního sekretáře;
 - j) vydávání interních předpisů spolku a jejich závazný výklad;
 - k) schvalování rozpočtu spolku;
 - l) rozhodování o pracovněprávních a smluvních vztazích spolku;
 - m) rozhodování o spolupráci s jinými organizacemi;
 - n) rozhodování o zrušení, likvidaci nebo fúzi spolku, pokud tuto pravomoc nepřevzme Generální členská schůze;
 - o) rozhodování o dalších otázkách, které nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny Generální členské schůzi.

Článek VII.

PŘEDSEDA

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku navenek.
2. Předseda zejména:
 - a) zastupuje spolek při jednání s třetími osobami;
 - b) svolává a řídí jednání Výkonného výboru;
 - c) předsedá Generální členské schůzi, pokud Generální členská schůze nerozhodne jinak;

- d) podepisuje dokumenty spolku;
 - e) plní úkoly uložené mu Výkonným výborem nebo Generální členskou schůzí;
 - f) dohlíží na naplňování cílů spolku.
3. Jednat za spolek může také jiný člen Výkonného výboru, a to na základě písemného pověření Předsedy nebo Výkonného výboru.
 4. Předseda může delegovat část své agendy na jiného člena Výkonného výboru, Generálního sekretáře nebo jinou pověřenou osobu. Tím není dotčena jeho odpovědnost vůči spolku.
 5. Omezení oprávnění Předsedy jednat za spolek vyplývající z interních předpisů nebo rozhodnutí orgánů spolku není účinné vůči třetím osobám, pokud o něm třetí osoby nevěděly nebo vědět nemohly.

Článek VIII.

GENERÁLNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Generální členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Generální členskou schůzi svolává Výkonný výbor zpravidla jednou ročně, nejméně však jednou za dva roky.
3. Výkonný výbor svolá Generální členskou schůzi také tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku oprávněných hlasovat. V takovém případě je Výkonný výbor povinen svolat Generální členskou schůzi do 30 dnů od doručení žádosti.
4. Pozvánka na Generální členskou schůzi musí být členům doručena písemně nebo elektronicky nejméně 14 dnů před jejím konáním.
5. Generální členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové disponující alespoň 10 % všech hlasů.
6. Není-li Generální členská schůze usnášeníschopná, může být svolána náhradní Generální členská schůze se stejným programem. Náhradní Generální členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, pokud byli členové na tuto skutečnost upozorněni v pozvánce.
7. Každý člen spolku má jeden hlas.
8. Člen se může nechat na Generální členské schůzi zastoupit jiným členem na základě písemné plné moci.
9. Generální členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, není-li stanovami určeno jinak.
10. Ke změně stanov, zrušení spolku, sloučení spolku nebo rozhodnutí o jeho likvidaci je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny přítomných členů.
11. Do působnosti Generální členské schůze patří zejména:
 - a) volba a odvolání členů Výkonného výboru;
 - b) schvalování stanov a jejich změn;
 - c) schvalování jednacího a volebního řádu Generální členské schůze;
 - d) schvalování zprávy o činnosti spolku;
 - e) schvalování výsledků hospodaření spolku;

- f) projednání zásadních otázek činnosti spolku;
- g) rozhodování o zrušení spolku, pokud si tuto pravomoc vyhradí;
- h) rozhodování o dalších otázkách, které si Generální členská schůze vyhradí.

12. O průběhu Generální členské schůze se pořizuje zápis.

Článek IX.

SEKRETARIÁT

1. Sekretariát zajišťuje běžnou organizační, administrativní a komunikační činnost spolku.
2. Sekretariát se skládá alespoň z Generálního sekretáře, kterého jmenuje a odvolává Výkonný výbor.
3. Výkonný výbor může jmenovat také další členy Sekretariátu.
4. Generální sekretář je odpovědný za vedení administrativy spolku, přípravu podkladů pro jednání orgánů spolku a pořizování zápisů z jednání Generální členské schůze a Výkonného výboru.
5. Sekretariát zejména:
 - a) zajišťuje správu denních záležitostí spolku;
 - b) vede seznam členů spolku;
 - c) komunikuje se členy spolku;
 - d) připravuje jednání orgánů spolku;
 - e) vede archiv dokumentů spolku;
 - f) zajišťuje evidenci přijatých žádostí, podnětů a stanovisek;
 - g) plní další úkoly uložené Výkonným výborem nebo Předsedou.

Článek X.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1. Příjmy spolku tvoří zejména:
 - a) členské příspěvky;
 - b) dary;
 - c) dotace;
 - d) granty;
 - e) sponzorské příspěvky;
 - f) příjmy z vlastní vedlejší činnosti;
 - g) jiné příjmy v souladu s právními předpisy a účelem spolku.
2. Majetek spolku může být použit pouze k naplňování cílů spolku, k zajištění jeho činnosti a k úhradě nákladů souvisejících s činností spolku.
3. Spolek může uzavírat smlouvy s fyzickými i právnickými osobami za účelem zajištění své činnosti.
4. Výdaje spolku musí být účelné, hospodárné a v souladu se stanovami, rozpočtem a rozhodnutími orgánů spolku.

5. Za hospodaření spolku odpovídá Výkonný výbor.
6. Členové orgánů spolku mohou za výkon své funkce pobírat odměnu pouze tehdy, pokud ji schválí Generální členská schůze nebo pokud pravidla jejího poskytování schválí Generální členská schůze.
7. Členům orgánů spolku může být nahrazena účelně vynaložená náhrada nákladů spojených s výkonem funkce.

Článek XI. ZÁNÍK SPOLKU

1. Spolek zaniká:
 - a) dobrovolným rozpuštěním;
 - b) sloučením s jiným spolkem;
 - c) rozhodnutím soudu;
 - d) jiným způsobem stanoveným právními předpisy.
2. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení spolku rozhoduje Generální členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání v souladu s právními předpisy.
4. Likvidační zůstatek bude použit přednostně na účel blízký účelu spolku, zejména na podporu vzdělávání, bezpečnosti nebo ochrany fotbalových rozhodčích.

Článek XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Spolek vede neveřejný seznam členů. Seznam členů vede Sekretariát.
2. Členové berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávány za účelem vedení členské evidence, komunikace se členy, organizace činnosti spolku a plnění právních povinností spolku.
3. Spolek může vytvořit vlastní logo, znak, doménu, komunikační kanály a další označení. Použití loga a dalších označení spolku podléhá souhlasu Výkonného výboru.
4. Spolek může vydávat interní předpisy, metodické materiály, stanoviska, memoranda a doporučení.
5. Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku dne [doplnit datum].

Článek XIII. DOPORUČENÍ PŘED PODÁNÍM NÁVRHU

1. Doplnit konkrétní sídlo spolku, ideálně adresu použitelnou pro zápis do spolkového rejstříku.
2. Doplnit první složení Výkonného výboru a určit osobu, která bude podepisovat návrh na zápis spolku.

3. Předem stanovit výši členského příspěvku, splatnost a způsob platby. U nové asociace lze zvážit symbolický startovní příspěvek a vyšší dobrovolné podporovatelské členství.
4. Zvážit zřízení kontrolní komise nebo revizora. U spolku, který bude jednat o odměnách, cestovních náhradách, příspěvcích a případné právní pomoci rozhodčím, může kontrolní orgán zvýšit důvěryhodnost.
5. Zvážit oddělení řádného členství rozhodčích od podporovatelského členství osob, které nejsou rozhodčími, ale chtějí asociaci podporovat.
6. Doplnit jednací a volební řád, zejména pravidla kandidatury, elektronického hlasování, zastoupení na členské schůzi a svolání náhradní členské schůze.
7. U citlivých témat, jako je právní pomoc členům, komunikace s FAČR nebo veřejná prohlášení, doporučuji přijmout samostatný interní předpis, aby bylo zřejmé, kdo a za jakých podmínek může za asociaci vystupovat.
8. Před použitím u rejstříkového soudu doporučuji právní kontrolu stanov advokátem nebo notářem, zejména kvůli sladění stanov se zakladatelským jednáním a návrhem na zápis spolku.

Poznámka: Tento dokument je pracovní návrh stanov a není právním stanoviskem. Před podáním k rejstříkovému soudu je vhodné provést finální právní kontrolu a doplnit všechny údaje v hranatých závorkách.